

1500318-84.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CARLOS EDUARDO DE MORAES DOMINGOS

Comarca: Santa Isabel

Foro: Foro de Santa Isabel

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2033520/2022 - DEL.POL.ARUJA, 22839087 - DEL.POL.ARUJA, 2033520 - DEL.POL.ARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO FREIRE MENALI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Isabel

Foro de Santa Isabel

1ª Vara

Pça, da Bandeira s/n - Centro - Santa Isabel, Santa Isabel-SP - cep 07500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500318-84.2022.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500318-84.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2033520/2022 - DEL.POL.ARUJA, 22839087 - DEL.POL.ARUJA, 2033520 - DEL.POL.ARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO FREIRE MENALI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLOS EDUARDO DE MORAES DOMINGOS

Vistos.

O representante do Ministério Público propôs a presente ação penal condenatória em face de GUSTAVO FREIRE MENALI, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, em tese, nas circunstâncias de local e tempo descritas na denúncia (no dia 04 de fevereiro de 2022, à noite, na Rua das Açucenas, 45, Parque Santa Tereza, nesta cidade e Comarca de Santa Isabel), em tese, trazia consigo, para fins de tráfico, de 83 (oitenta e três) invólucros plásticos, contendo 146,84g (cento e quarenta e seis gramas e oitenta e quatro decigramas) de cocaína, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização legal.

Oferecida a denúncia e, não tendo sido vislumbradas hipóteses que levassem à rejeição liminar, foi determinado o processamento da ação penal (fls. 71). O réu foi devidamente notificado, tendo sido apresentada, por sua defesa, resposta à acusação (fls. 92/94). A denúncia, então, foi formalmente recebida e determinada sua citação (fls. 115/116).

No curso da instrução, realizada nesta data, colheu-se depoimento das testemunhas policiais e ao final foi o réu interrogado.

O Ministério Público, em debates, pugnou pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia. A defesa do réu, em debates, pugnou pela sua absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, na hipótese de condenação, formulou requerimentos destinados a mitigar o rigor de eventual reprimenda.

Eis, em síntese, o relatório.
Fundamento e decido.

I – Das provas produzidas e sua valoração

I.1 Crime de tráfico tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06

O pedido condenatório formulado pelo i. representante do Ministério Público é procedente. As provas colhidas, sob o crivo do contraditório, não deixam dúvidas quanto à materialidade delitiva e quanto à autoria do réu pelo fato a ele imputado.

O auto de exibição e apreensão que instruiu o auto de prisão em flagrante dá conta da apreensão da substância entorpecente descrita na denúncia (fls. 12). As substâncias foram submetidas a exame preliminar de constatação, cujo laudo também foi juntado aos autos (fls. 14/16), de modo que constatada sua natureza. A apuração preliminar foi confirmada com o a realização do exame químico toxicológico (fls. 157/159).

A posse da droga pelo réu e sua destinação ao tráfico é indubitosa. Nesse sentido a prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que corroboram os elementos informativos produzidos em sede policial.

José Nilton Jesus dos Reis, policial militar ouvido em juízo, narrou que a ocorrência foi irradiada por disque denúncia. O local é conhecido pela traficância. Elaboraram estratégia para abordar indivíduos. Deixaram viatura escondida e adentraram no pasto. Visualizaram indivíduo de camiseta vermelha e camiseta bege. Outra viatura dirigiu-se ao local, de modo que o indivíduo, ao visualizar esta, empreendeu fuga em direção aos policiais. Com o acusado localizaram entorpecentes. Utilizaram força moderada, pois o acusado tentou resistir a prisão. Com o acusado encontraram entorpecentes. Estava no bolso deste. Também estava com sacola. Nesta também havia entorpecente. O acusado estava no celular alertando alguém pelo telefone celular. Dizia “molhou, molhou”.

Willian Dos Santos Oliveira, policial militar ouvido em juízo, corroborou o depoimento de seu colega policial. Ressalta que há diversas notícias de tráfico no local, bem como já houve diversas ocorrências. Fizeram cerco para que o acusado, ao

tentar fugir de uma viatura, corresse em direção aos policiais ouvidos. Foi abordado e com este encontrada sacola com entorpecentes.

As narrativas são consistentes nos pontos essenciais que envolvem a acusação. Não há contradições substanciais. Não há razões para que a prova seja desconsiderada. A alegação de que a prova estaria circunscrita aos depoimentos prestados pelos policiais não é argumento suficiente a ponto de afastar a procedência da ação penal. Afinal, a lei processual não se vinculou ao regime da prova tarifada segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados. Não há notícias de desvios funcionais anteriores dos policiais de modo que os seus depoimentos assumem importante valor probatório.

GUSTAVO FREIRE MENALI, em interrogatório judicial, afirma que foi ao local para fazer compra de entorpecente. O indivíduo que fazia a venda da droga evadiu-se e gritou "molhou". O acusado também tentou se evadir, mas foi abordado por policiais. Afirma que foi agredido pelo policial Willian. Esse pediu para desbloqueasse seu aparelho celular. Recusou-se. Outra quantidade de entorpecente foi encontrada no local. Foi preso e levado para outra ocorrência na cidade. Disse que sofreu choques e até mesmo tem cicatriz em seu peito em razão das torturas. Afirma que somente pretendia comprar entorpecente para uso próprio e somente tinha consigo três pinos de entorpecente. O indivíduo que praticava o entorpecente fugiu para outra direção. Estudava antes de ser preso.

É certo que, além de meio de defesa, a versão do imputado é também meio de prova, razão pela qual impõe-se sua valoração e cotejo com os demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual. No caso, a negativa apresentada pelo réu permaneceu isolada. Não há qualquer indício, mínimo que seja, que confira suporte à versão ofertada em autodefesa. Tentou, é certo, minimizar a sua responsabilidade pelos fatos.

Conforme ensina Gustavo Badaró, "sendo o objeto da prova a afirmação sobre um fato, o enunciado fático deverá ser considerado provado quando se verificar a coincidência entre seu conteúdo e o resultado da prova. Sob o enfoque da hipótese fática a ser provada, o procedimento de valoração da prova pode ser dividido em três etapas que se sucedem em relação de prejudicialidade: (i) confirmação; (ii) falsificação; (iii) definição comparativa."

A narrativa acusatória encontra comprovação segura nos autos. Não foram produzidas provas aptas a refutar a tese de acusação. Isto é, não há qualquer elemento de prova que refute com dúvida concreta e razoável o juízo de certeza que sobre essa recai. A versão alternativa apresentada pelo acusado não contempla hipótese de probabilidade lógica prevalecente.

A prova testemunhal indica que a sacola com entorpecentes estava em poder do acusado, refutando a tese de que este era apenas usuário e que a posse do restante do entorpecente lhe fora atribuída falsamente. Os policiais afirmam que somente o acusado se encontrava no local, o que refuta a existência de outro agente verdadeiramente responsável pelo crime. Destaca-se que, uma vez que realizado cerco nas imediações, o suposto traficante descrito pelo imputado, se existisse, teria se evadido em direção à outra guarnição policial que lá se encontrava.

Ainda, as lesões graves descritas pelo acusado em seu interrogatório, consistente em choques que culminaram em cicatrizes, são incompatíveis com o laudo de corpo de delito de fls. 40/41. Em verdade, o laudo de fls. 40/41 aponta lesões de natureza leve, compatíveis com o uso moderado de força conforme relatado pelos policiais, o que ressalta a veracidade do depoimento destes.

Em síntese conclusiva, pelas provas produzidas durante o curso do processo, é possível constatar a existência do crime de tráfico. Nesse sentido, a forma em que

as drogas estavam acondicionadas e a quantidade, bem como o local da ocorrência, a presença exclusiva do acusado no local, a tentativa de fuga por este enquanto comunicava por celular a operação policial, evidenciam, de modo patente, que o acusado estava no local para o exercício da traficância. Não é possível, ante tais circunstâncias, acolher a alegação de que no local estava tão somente imbuído da intenção de comprar entorpecentes para uso próprio, ressaltando a inexistência de prova mínima quanto ao alegado uso.

Desse modo, estando comprovadas a materialidade e autoria delitivas, passa-se à individualização das penas de acordo com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e art. 42 da Lei 11.343/06.

II - Da individualização da pena

Na primeira etapa de dosimetria de pena, destaco que a quantidade e variedade de entorpecentes serão apreciadas em terceira etapa de dosimetria de pena a fim de se evitar o bis in idem. Assim, não há razões que confirmem maior reprovabilidade à conduta, além daquela já valorada pelo legislador. Assim, parte-se da pena base fixada em seu limite mínimo, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase de cálculo não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Em terceira etapa de dosimetria de pena, reconheço presentes os requisitos da causa de diminuição dada pelo art. 33, parágrafo quarto da Lei de Drogas. O réu é primário e não registra antecedentes criminais. Por outro lado, não há registros de envolvimento em organização criminosa. Não há prova cabal de que atue em contexto outro que a microtraficância. Contudo ainda que no contexto de microtraficância, valora-se negativamente a quantidade de drogas, destacando-se a variedade do entorpecente apreendido. Assim reduzo a pena não em seu patamar máximo, mas na fração de 2/5, obtendo-se, por conseguinte, a pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa.

No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, não é demais lembrar a declaração de inconstitucionalidade do regime inicial obrigatoriamente fechado, pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n.º 111.840/ES. Nesse mesmo sentido: STJ. HC 474.728/SP, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 19/11/2018. STJ. HC 472.798/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018. STJ. HC n. 239.999/MS, Quinta Turma, Rel^a. Min^a. Laurita Vaz, DJe de 21/8/2014. STJ. HC n. 271.147/SP, Sexta Turma, Rel^a. Min^a. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 26/9/2014. Em verdade, tem decidido o Supremo Tribunal Federal que a fixação de regime inicial fechado ou semiaberto para o crime de tráfico de drogas, quando reconhecido privilégio, exige fundamentação para além da mera gravidade abstrata do crime (STF. 1ª Turma. HC 163231/SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/6/2019 (Info 945). Observada a favorabilidade das circunstâncias judiciais, e tendo em vista a pena final aplicada, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, observado o art. 33 do Código Penal.

Conforme a Resolução 05/2012 do Senado Federal (Art. 1º É suspensa a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS) e por estarem presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal, especialmente pela quantidade de pena aplicada, ausência de violência e grave ameaça, bem como favorabilidade das circunstâncias judiciais, no caso em concreto, entendo suficiente aos fins preventivos e repressivos da reprimenda a substituição por pena restritiva de direitos. Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas

restritivas de direitos, consubstanciadas em a prestação de serviços à comunidade, os quais serão especificados pelo juízo da execução, bem como a prestação pecuniária, no valor de três salários mínimos.

A pena de multa é fixada em seu caráter cumulativo e, dessa forma, não é atingida pela substituição.

Quanto ao valor do dia-multa, não há elementos que indiquem possuir o réu boa situação financeira de modo que cada dia é estabelecido em seu menor padrão monetário.

III - Dispositivo

Com supedâneo no exposto, julgo procedente o pedido condenatório, formulado na imputação inicial oferecida pelo i. representante do Ministério Público, titular da ação penal, para CONDENAR o réu GUSTAVO FREIRE MENALI, qualificado às fls. 07, às penas privativas de liberdade de 03 (três) anos de reclusão em regime inicial aberto e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

Presentes os requisitos previstos pelo artigo 44, do Código Penal, substituo as penas privativas impostas por duas penas restritivas de direito, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade, os quais serão especificados pelo juízo da execução, e a prestação pecuniária, no valor de três salários mínimos. A pena de multa é cumulativa e, portanto, não é atingida pela substituição.

Considerando as penas ao final impostas, desnecessária a manutenção da prisão cautelar. Assim, revogo a prisão preventiva decretada nestes autos. Expeça-se alvará de soltura clausulado com urgência.

Defiro a incineração da droga apreendida, com as cautelas da lei, nos termos do artigo 72 da Lei nº. 11.343/06, oficiando-se ao D. Delegado de Polícia para as providências cabíveis, reservando-se quantidade suficiente para contraprova. Observe-se os arts. 524 a 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Com relação à quantia em dinheiro apreendida, evidente a sua vinculação com o tráfico. Determino o seu perdimento em favor da União. Oficie-se, observado o Comunicado CG Nº. 805/2019.

Condeno ainda o acusado ao pagamento das custas processuais. Em se tratando de ação penal pública, compete ao Juízo da Execução Penal a análise do estado de miserabilidade jurídica do condenado, visando à concessão do benefício de gratuidade da justiça. (Julgados: AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020; AgRg no AREsp 1335772/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020; AgRg no AREsp 1550208/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 12/12/2019; AgRg no AREsp 1211883/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019; AgRg no AREsp 1368168/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019; AgRg no AREsp 1402524/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

Com relação aos demais objetos apreendidos, aguarde-se por 90 dias manifestação da parte interessada.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva e oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, bem como demais ofícios necessários. A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas Normas de Serviço da Egrégia

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, "caput"). Ademais, revogado o artigo 393, do Código de Processo Penal.

P.I.C.

Santa Isabel, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA